

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574041302970002, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 13 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: shofwan01@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rodya Annisa Santi, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada "RODYA ANNISA SANTI, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Raya Lumajang, Gg. Lapangan, Kedungasem, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dalam Register Kuasa Nomor 5/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 8 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: annisasanti88@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 19 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: feraokta11@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 8 Januari 2025, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada tanggal 8 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/011/II/2018 tanggal 8 Februari 2018;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon telah mengucapkan janji (*sighat*) ta'lik talak sebagaimana telah tercantum dalam buku akad nikah tersebut, dan pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, damai, rukun serta bahagia sebagai pasangan suami istri seperti yang telah dicita-citakan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga dan tinggal dirumah peninggalan orang tua Pemohon

di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo sampai pada Tahun 2023. Kemudian dari akhir Tahun 2023 sampai 2024 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Brigjen Katamso, No.35, RT.05/RW.12, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia, namun sejak awal Tahun 2023, rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Bahwa Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon terkait masalah keuangan dan beberapa kali berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

b. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana ketika Pemohon pulang kerja tidak pernah dilayani atau diperhatikan dengan baik;

c. Bahwa Termohon tidak pernah berusaha mendekatkan diri dengan keluarga Pemohon;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus berlanjut dan mencapai puncaknya sekitar bulan Juni tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mastrip, RT.04/RW.04, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo sampai sekarang;

8. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* PP RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.*KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa dengan keadaan perkawinan tersebut diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini disebabkan sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk bersama lagi sebagai keluarga. Sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinannya itu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak tercapai lagi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rodya Annisa Santi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Lumajang, Gg. Lapangan, Kedungasem,

Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *annisasanti88@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 5/kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan dan ternyata lengkap serta sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya dan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator non-hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM sebagaimana laporan mediasi tanggal 15 Januari 2025 yang isinya mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara, yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1 : Pemohon sepakat memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Pasal 2 : Kesepakatan ini berlaku apabila permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Hakim;

Pasal 3 : Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa, Hakim kemudian menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Pemohon, maka persidangan pemeriksaan perkara dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Termohon tidak setuju dengan persidangan

elektronik maka Termohon dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan atas penjelasan tersebut Termohon memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan tambahan permohonan agar kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dengan Termohon menjadi bagian dari posita permohonan dan agar dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan elektronik hari Jum'at, 24 Januari 2025 Pukul: 14:00 WIB dengan agenda jawaban sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang diunggah Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jum'at, 24 Januari 2025 Pukul: 14:33 pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Nomor 1, 2, 3,4, dan 5;
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Nomor 6.1, karena saya selalu jujur untuk masalah hutang dan Alhamdulillah suami selalu mengizinkan jika saya ingin berhutang kepada siapapun;
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Nomor 6.2, setiap suami pulang bekerja, saya selalu ada. Jikapun saya sedang keluar rumah, saya selalu izin kepada suami;
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Nomor 6.3, karena saya selalu berusaha dekat dengan keluarga suami. Setiap mertua minta tolong saya selalu siap;

6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Nomor 7, Alhamdulillah di bulan Juni 2024 sampai sebelum suami meninggalkan rumah pada tanggal 11 Juli 2024, hubungan kami masih baik-baik saja bahkan kami masih berhubungan suami-isteri;
7. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Nomor 8, karena kami tidak pernah bertengkar;
8. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Nomor 9, karena disaat suami meninggalkan rumah pada tanggal 11 Juli 2024, kami tidak sedang bertengkar atau berselisih;
9. Mengenai hutang bersama antara Pemohon dan Termohon, saya tetap meminta sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Rekonvensi:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PT. KTI (Kutai Timber Indonesia) dengan penghasilan gaji pokok setiap bulan sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, di luar uang lembur;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah *Iddah* sebagaimana diatur pada pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 *jo.* pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah *Iddah* yang diperhitungkan oleh Penggugat

Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi *Mut'ah* sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka *Mut'ah* berupa uang yang diperhitungkan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *Madhiyah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan *Madhiyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *Iddah* yang diperhitungkan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai pada saat sebelum mengucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang yang diperhitungkan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Madhiyah* berupa uang

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai sebelum mengucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 2 (dua), 3 (tiga) di atas;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan elektronik hari Kamis, 30 Januari 2025 Pukul: 14:00:00 WIB dengan agenda Replik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara elektronik yang diunggah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 30 Januari 2025 Pukul: 08:45 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Permohonannya tertanggal 8 Januari 2025 dan menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi melalui E-court tanggal 24 Januari 2025 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diucapkan oleh Termohon di dalam persidangan dan di dalam Jawabannya serta diakui secara benar di dalam Replik ini oleh Pemohon;

2. Bahwa tidak benar di dalam Poin 3 Termohon yang menjelaskan "*Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon Nomor 6.1, karena saya selalu jujur untuk masalah hutang dan alhamdulillah suami selalu mengizinkan jika saya ingin berhutang kepada siapapun*" Padahal sudah diketahui bersama bahwa ada hutang yang dilakukan dengan persetujuan Pemohon dan ada hutang yang dilakukan sendiri oleh Termohon tanpa

persetujuan atau izin dari Pemohon yang Pemohon tahu tiba-tiba Pemohon ditagih oleh orang yang dipinjam uangnya oleh Termohon kalau Termohon meminjam uang dan belum dibayar oleh Termohon padahal Pemohon tidak merasa meminjam uang kepada orang tersebut atau tidak pernah Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk meminjam uang kepada orang tersebut. Pernyataan diatas diakui kebenarannya oleh Termohon dan Pemohon di dalam persidangan pertama tertanggal 15 Januari 2025 yang disaksikan oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sehingga hal ini menurut pendapat kami tidak bisa dibicarakan lagi;

3. Bahwa tidak benar di dalam Poin 4 Termohon yang menjelaskan *“Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Nomor 6.2, setiap suami pulang bekerja saya selalu ada jikapun saya sedang keluar rumah saya selalu izin kepada suami”*, perlu diperjelas lagi dalam hal ini Termohon tidak pernah menghargai suaminya sendiri dimana tidak pernah memperhatikan suaminya sering keluar rumah, suami tidak pernah dilayani kalau pulang kerja malah suami yang menyiapkan semua sendiri terkadang masih bersih-bersih rumah, mencuci baju sedangkan istri sibuk diluar terus suami selalu mengingatkan tetapi tidak pernah didengarkan dan dilaksanakan oleh Termohon malah beralasan sedangkan Termohon tidak bekerja. Pernyataan ini pun juga diakui oleh Termohon kalau memang selama ini Termohon ada membangkang terhadap Pemohon sebagai suaminya di dalam persidangan sehingga sudah sepatutnya tidak perlu dibantah lagi oleh Termohon;

4. Bahwa tidak benar di dalam Poin 5 Termohon yang menjelaskan *“Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon nomor 6.3, karena saya selalu berusaha dekat dengan keluarga suami, setiap mertua minta tolong saya selalu siap”*, kalau berkunjung kerumah orang tua Pemohon, Termohon selalu minta cepat pulang dan tidak mau minum atau makan dirumah orang tua Pemohon padahal sudah dipersilahkan tetapi tetap tidak mau seolah-olah bertindak seperti orang lain;

5. Bahwa tidak benar di dalam Poin 6 Termohon menjelaskan *“Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon nomor 7 yang menjelaskan*

“Alhamdulillah di bulan Juni 2024 sampai sebelum suami meninggalkan rumah pada tanggal 11 juli 2024 hubungan kami masih baik-baik saja bahkan kami masih berhubungan suami istri”, hal ini hanya alasan Termohon saja karena sejak terungkap hutang yang dilakukan Termohon tanpa ijin kepada Pemohon itu hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik-baik saja;

6. Bahwa tidak benar di dalam Poin 7 Termohon menjelaskan *“Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Nomor 8, karena kami tidak pernah bertengkar”*, tidak mungkin kalau bahasanya tidak bertengkar karena awal mula terungkap hutang tersebut sering berselisih paham tetapi karena Pemohon sudah capek dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon hutang tanpa ijin dan Pemohon selalu diperintah oleh Termohon untuk mencari orang yang uangnya bisa dipinjam tetapi Pemohon selalu menolak karena Pemohon sudah banyak hutang masih disuruh untuk berhutang lagi begitu terus yang membuat sering bertengkar. Termohon tidak mengakui kesalahannya malah menjelaskan seolah olah perbuatannya benar padahal tidak benar dari itu Pemohon malas untuk berdebat terus menerus dan memilih untuk diam sampai akhirnya mengambil sikap untuk mengajukan perceraian ini;

7. Bahwa tidak benar di dalam Poin 8 Termohon yang menjelaskan *“Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon Nomor 9, karena disaat suami meninggalkan rumah tanggal 11 juli 2024, kami tidak saling bertengkar atau berselisih”*, bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal sekali jika Pemohon pergi dari rumah tanpa ada pertengkaran atau berselisih karena pasti ada sumber atau dasar permasalahan sudah jelas permasalahan terkait masalah Termohon hutang tanpa ijin dari Pemohon sampai sekarang saja Termohon tidak mengakui kesalahannya padahal sudah pernah diakui di dalam persidangan tetapi tetap saja tidak sadar dan seolah-olah tidak terjadi permasalahan apa-apa;

8. Bahwa perlu diketahui bersama di dalam persidangan pertama tertanggal 15 Januari 2025 dan Sidang Kedua tertanggal 22 Januari 2025, Termohon mengakui didepan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini kalau Termohon melakukan perbuatan yang tertulis di dalam Gugatan Pemohon di Poin 6 dan tidak masalah untuk bercerai dengan Pemohon karena memang itu yang dilakukan oleh Termohon hanya Termohon meminta hak-haknya saja, jadi mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjadikan pernyataan Termohon di dalam persidangan untuk memutus perkara ini dengan perceraian sesuai keinginan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa perlu diketahui gaji dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan UMR di Kota Probolinggo yang saat ini bekisar Rp2.593.044,00 (Dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah), sehingga Mohon menjadi pertimbangan untuk mengabulkan tuntutan hak dari Penggugat Rekonvensi yang nominalnya memberatkan kami karena belum gaji tersebut untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari Pemohon meskipun dari keluar rumah sampai sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon segala kehidupan sehari-hari dibantu oleh orang tua Pemohon;

2. Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi masih membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan rincin sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-----------------|
| a. | Hutang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) | : | Rp. |
| | 800.000,-/ bulan; | | |
| b. | Hutang ke Sri Renold Kristiadi | : | Rp. |
| | 1.000.000/bulan; | | |
| c. | Hutang ke Decky | : | Rp. |
| | 600.000,- / bulan; | | |
| d. | Hutang ke Yoseph | : | Rp. |
| | 500.000,- / bulan; | | |
| e. | Hutang ke Belqis | : | Rp. |
| | 500.000,- / bulan; | | |
| f. | Hutang ke Rofa | : | Rp. 1.000.000,- |

3. Bahwa perlu diketahui Penggugat Rekonvensi dalam meminta hak-haknya tidak memperhatikan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi seluruh gajinya digunakan untuk membayar hutang dan belum untuk kehidupan sehari-hari sejak pulang kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi segala kebutuhan dibantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberi Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sesuai di dalam Gugatan Rekonvensi Poin 5 yang bisa dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa sesuai kesepakatan bersama Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhliyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak sanggup untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Tergugat Rekonvensi sanggup hanya memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

- a. Nafkah Madhliyah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan elektronik hari Senin, 03 Februari 2025 Pukul: 14:00 WIB dengan agenda Duplik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara elektronik yang diunggah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 03 Februari 2025 Pukul : 15:00 WIB:

Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil Jawaban Termohon, dan menolak dalil-dalil Replik Pemohon seluruhnya;
2. Bahwa tidak benar dalil Replik Pemohon pada Nomor 1, Bahwa saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya. Karena saya masih sangat mencintai dan sayang dengan suami saya;
3. Bahwa tidak benar dalil Replik Pemohon pada Nomor 2, Bahwa suami sampai saat ini tahu tentang hutang kami di siapapun, dan selama menikah yang sempat tidak diketahui suami pun saya selalu bercerita bahkan selalu ngobrol masalah hutang kepada suami sampai akhirnya suami tau dan hasil hutang tersebut dinikmati bersama sama;
4. Bahwa tidak benar dalil Replik Pemohon pada Nomor 3, Bahwa Termohon dalam hal seperti apa saya tidak menghargai suami, saya keluar rumah pun selalu minta izin, selalu menghubunginya terlebih dahulu untuk mengantar orang tua saya pergi bekerja, mengantar

pesanan konsumen, keluar dengan saudara dan bahkan saya lebih sering keluar bersama suami. Setiap suami pulang kerja saya masih melayani dengan baik seperti menyiapkan makan,minum dan memenuhi kebutuhan bathin suami kecuali saya dalam keadaan sakit. Bahkan sebelum suami pulang saya masih melayani kebutuhan bathinnya. Dari awal menikah saya tidak diperbolehkan untuk bekerja, kemudian ditahun 2023 saya bekerja kemudian berhenti atas izin suami karena ibu saya sakit. Saya bukan manusia yang sempurna sesekali membangkang karena saya ibu rumah tangga ada titik capek daningin istirahat;

5. Bahwa tidak benar dalil Replik Pemohon pada Nomor 4, bahwa jika saya berkunjung kerumah mertua, saya tidak pernah meminta cepat pulang dan tidak pernah tidak memakan suguhan yang diberikan mertua, melainkan saya selalu menghargai pemberian mertua dan mengganggu mertua seperti orang tua sendiri;

6. Bahwa tidak benar dalil Replik Pemohon pada Nomor 5, Bahwa semenjak tahun 2022 suami sudah mengetahui tentang hutang saya, dan kami masih baik – baik saja, terkadang ada sedikit perselisihan namun tidak sampai berlarut- larut, dan kami masih berkomunikasi dengan baik sampai di tanggal 10 Juli 2024 dan kami masih berhubungan badan;

7. Bahwa tidak benar dalil Replik Pemohon pada Nomor 6, Bahwa ketika saya dan suami bertengkar tidak sampai berlarut-larut, bahkan dihari itupun kami selesaikan. Tidak ada rumah tangga tanpa adanya masalah karena itu sejatinya kerikil dalam rumah tangga. Hutang yang tidak diketahui oleh suami adalah hutang yang nominalnya kecil. Saya tidak menyuruh suami berhutang, tetapi saya ingin mencari solusi bersama bagaimana hutang tersebut bisa terbayarkan;

8. Bahwa tidak benar dalil Replik Pemohon pada Nomor 7, Bahwa memang saya dan suami tidak sedang bertengkar hingga terakhir suami meninggalkan rumah, tiba-tiba suami meninggalkan rumah begitu saja, ketika suami pulang kerja suami tidak pulang kerumah di tanggal 10 Juli 2024. Saya mencari dan menghubungi seluruh kerabat suami dan ternyata suami berada dirumah orang tuanya, sampai detik ini saya tidak

menyangka karena memang notabennya masalah hutang sudah diketahui bersama dan kami masih baik- baik saja;

9. Bahwa benar dalil Replik Pemohon pada Nomor 8, Bahwa memang benar saya mengakui kesalahan saya terkait hutang tersebut dan hasil hutang itupun di nikmati bersama. Tetapi saya tidak pernah mengucapkan *“tidak masalah jika memang bercerai”*. Karena pada tanggal 15 dan 22 Januari pada hakikatnya saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya;

10. Termohon menolak dalil lain dan selebihnya dalam repliknya;

Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana disampaikan pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

2. Bahwa menolak` dalil Tergugat Rekonvensi Nomor 1, Karena UMR Kota Probolinggo sebesar Rp2.876.657, di luar uang lembur. Paling tidak setiap bulan jika ada lembur sampai Rp3.500.000,00;

3. Bahwa menolak dalil Tergugat Rekonvensi Nomor 2,3, 4, dan 5, saya tetap pada pendirian saya sebagaimana disampaikan pada jawaban dan gugatan Rekonvensi yaitu :

3.1. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,-

3.2. Nafkah Mut'ah : Rp. 3.000.000,-

3.3. Nafkah Madiyah : Rp. 1.000.000,-

3.4. Hutang bersama : Rp. 5.000.000,-

4. Penggugat Rekonvensi menolak dalil lain dan selebihnya dalam Konvensinya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak permohonan dan Replik dari Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik dari Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Reconvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, pada persidangan elektronik hari Selasa, 04 Februari 2025 Pukul: 14:00:00 WIB dengan agenda Duplik Reconvensi sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak mengajukan Duplik Reconvensi secara elektronik. Oleh karenanya, Hakim menyatakan bahwa proses jawab-jawab dianggap cukup dan melanjutkan pemeriksaan perkara pada agenda pembuktian;

Bahwa Hakim memilah agenda pembuktian konvensi dan reconvensi secara bergiliran dan diawali dengan pembuktian konvensi dari masing-masing pihak dan dilanjutkan dengan pembuktian reconvensi;

A. Bukti Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Muhammad Shofwan Asysyawali Nomor 3574041302970002 Tanggal 06 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/011/II/2018 Tanggal 08 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atas bukti tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Probolinggo dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan Tahun 2024 sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui jika setelah Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon pulang ke rumah saksi, kejadian tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi 3 (tiga) tahun yang lalu, kejadian yang kedua terjadi pada 12 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon cerita penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki banyak hutang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Termohon berhutang;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Termohon pernah berhutang kepada saksi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar ke rentenir, kejadiannya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai dengan saat ini belum dilunasi oleh Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat ada 5 (lima) orang yang datang ke rumah Termohon untuk menagih hutang Termohon, kemudian Termohon datang ke rumah saksi untuk meminjam uang, lalu saksi melunasinya;
 - Bahwa Pemohon bekerja di PT.KTI dengan penghasilan sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon sekaligus bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Probolinggo;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2023;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali di rumahnya. Saksi mengetahui karena bertetangga;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Termohon untuk menagih hutang Termohon, karena Termohon berhutang ke anak saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. KTI sejak 5 (lima) tahun yang lalu, namun tidak tahu berapa gajinya setiap bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu ipar sejak tahun 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Probolinggo dan selama menikah belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan Tahun 2024 sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sering berkunjung setiap hari ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya mengetahui dari pengaduan Termohon saja;
- Bahwa Termohon memiliki banyak hutang. Saksi mengetahui dari pengaduan Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari pengaduan Pemohon jika Termohon mempunyai hutang;
- Bahwa Termohon pernah berhutang kepada saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dilunasi;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon bahwa Termohon berhutang untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah ditegur oleh Pemohon agar berhenti berhutang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada orang datang ke rumah orang tua Termohon untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai sekarang Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi menasihati Pemohon untuk bersabar dan saksi juga sudah mengingatkan Termohon untuk berhenti berhutang;
- Bahwa pada saat berhutang menurut cerita dari Termohon, ia telah mendapatkan izin dari Pemohon;

2. Priyantini binti Untung Priyadi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, kemudian pindah ke rumah saksi dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 10 (sepuluh) kali di rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi lihat langsung;
- Bahwa Termohon berhutang untuk kebutuhan bersama dalam rumah tangga dan Pemohon mengetahui jika Termohon berhutang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berhutang ke bank BTPN dan tidak mengetahui berapa nominalnya dan sekarang sudah dilunasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada 5 (lima) orang yang datang untuk menagih hutang ke rumah saksi dan saksi tidak mengetahui peruntukan hutang tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. KTI dan saksi tidak mengetahui berapa nominal penghasilannya setiap bulan;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon sepulang dari kerja dilayani dengan baik oleh Termohon dan setiap hari libur Pemohon dilarang untuk membantu kegiatan rumah tangga oleh saksi karena Pemohon sudah bekerja keras setiap harinya;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

B. Bukti Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi *screenshot* percakapan *Whatsapp* Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Muhammad Shofwan Asysyawali tentang izin keluar rumah dan tentang berhutang dengan sepengetahuan Muhammad Shofwan Asysyawali, bukti tersebut bermeterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi *screenshot* beberapa percakapan *Whatsapp* Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Muhammad Shofwan Asysyawali tentang izin untuk pergi dan berhutang, bukti tersebut bermeterai cukup, di-*nazegeben* pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, alat bukti diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi *screenshot* percakapan *Whatsapp* Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Muhammad Shofwan Asysyawali tentang izin keluar dan tentang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyiapkan makanan, bukti tersebut bermeterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti diberi tanda PR.3;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan atas bukti tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membantah;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi di muka sidang bernama SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu ipar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak tahun 2001;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memiliki hutang kepada Bank Mekar dan Bank BTPN;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dokumen hutangnya dan juga tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhutang atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan hutang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan PT. KTI dan saksi tidak mengetahui berapa nominal penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ikut bekerja kepada saksi dan digaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan menjadi saksi ketika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat

Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan pinjaman di Bank Mekar dan dalam satu kelompok di Bank Mekar sekitar 20 (dua puluh) orang;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan mencukupkan buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi *screenshot* slip gaji Bulan Desember 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, alat bukti bertanda TR.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang dan Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia atas nama Eko Prianto periode Juli dan Agustus 2024 bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai aslinya, alat bukti bertanda TR.2;
3. Fotokopi *screenshot* bukti transfer Bank Mandiri kepada Sri Ronald Kristiadi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, alat bukti bertanda TR.3;
4. Fotokopi *screenshot* bukti transfer dari Topup dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, alat bukti bertanda TR.4;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan atas bukti tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan membantah;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah melalui Sistem

Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 jam 13.56 WIB, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap teguh pada dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada Tanggal 8 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/011/II/2018 tanggal 8 Februari 2018;
3. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon telah mengucapkan janji (*sighat*) ta'lik talak sebagaimana telah tercantum dalam buku akad nikah tersebut, dan pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, damai, rukun serta bahagia sebagai pasangan suami istri seperti yang telah dicita-citakan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga dan tinggal dirumah peninggalan orang tua Pemohon di Jl. Pahlawan, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo sampai pada Tahun 2023. Kemudian dari akhir Tahun 2023 sampai 2024 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Jl. Brigjen Katamso No. 35, RT 05/ RW 12, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa selama di dalam persidangan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi jika memang Pemohon tetap

sesuai dengan permohonannya Termohon akan menerima permohonan cerai talak tersebut tetapi dengan syarat Termohon meminta hak-haknya kepada Pemohon;

8. Bahwa dalam hal proses mediasi, Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan titik temu dalam penyelesaian khususnya terkait masalah nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah yang disepakati hanya Nafkah Madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

9. Bahwa dalam proses di persidangan Termohon mengajukan Gugatan Rekonpensi untuk menuntut hak-haknya yang mana didalamnya berisi permintaan dari Penggugat Rekonpensi yang meminta isinya sebagai berikut :

- a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);
- c. Hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

10. Bahwa selama dalam proses persidangan Pemohon mengajukan 2 bukti Surat yaitu KTP atas nama Pemohon dan Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon beserta 2 orang saksi yaitu Saksi Evi Falantia Bakti (Ibu Kandung Pemohon) dan Udik Siswanto (Paman Pemohon). Termohon tidak mengajukan bukti hanya menghadirkan 2 orang saksi yaitu Farida Zuliana (Sepupu Termohon) dan Priantini (Ibu Kandung Termohon);

11. Bahwa selama persidangan Penggugat Rekonpensi mengajukan 3 Bukti Tertulis PR-1, PR-2 dan PR-3 yang isinya terkait Screenshoot WA Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan mengajukan Saksi Farida Zuliana (Sepupu Termohon) serta Tergugat Rekonpensi mengajukan TR-1 Slip Gaji Tergugat Rekonpensi Desember 2024, TR-2 Tanda Terima Hutang Bank BRI, TR-3 Bukti Transfer Pembayaran Hutang kepada Sri Ronald Kristiadi, TR-4 Bukti Transfer Dana Top Up sejumlah Rp. 675.000,- (Enam ratus ribu tujuh puluh lima rupiah);

12. Bahwa menurut Saksi Evi Falantia Bakti (Ibu Kandung Pemohon) *"Pemohon sering bertengkar dengan Termohon dimana kalau Pemohon*

bertengkar pasti telfon saya penyebabnya selalu Termohon selalu menghutang lagi” diperkuat lagi dengan keterangan Saksi Udik Siswanto (Paman Pemohon) yang menyatakan “Sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar waktu tinggal dirumah Jl. Pahlawan, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo karena rumah saya berdekatan dengan rumahnya jadi dengar kalau mereka bertengkar kadang sampai Termohon berteriak permasalahannya sama terkait uang masalah hutang Cuma untuk detailnya saya tidak mau ikut campur sampai saya tau sendiri karena anak saya dihutangi juga oleh Termohon”. Pernyataan Kedua Saksi ini juga di ketahui pula oleh Saksi Priantini (Ibu Kandung Termohon) yang menyatakan “Pemohon dan Termohon awalnya biasa biasa saja Cuma akhir-akhir ini sekitar 2 tahun kebelakang ini selalu bertengkar ada lebih dari 10 kali ya bertengkar masalah Termohon ini hutang terus saya dengar langsung karena saya kan kumpul dengan Pemohon dan Termohon”;

13. Bahwa selama persidangan Termohon mengakui kalau memang selama ini ada beberapa hutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon hal ini diperkuat dengan Kesaksian dari Evi Falantia Bakti (Ibu Kandung Pemohon) menyatakan “Beberapa hutang ke orang-orang bukan Bank itu tanpa sepengetahuan dari Pemohon saya tahu sendiri karena ada lebih sekitar 5 orang ke rumah saya untuk menagih hutang sedangkan saya bertanya kepada anak saya dia tidak tahu akhirnya saya bertanya kepada yang nagih ke hutang ternyata yang berhutang Termohon sehingga saya suruh untuk menagih ke Termohon langsung dan puncaknya terakhir itu anak saya pulang kerumah ngomong sudah tidak kuat dengan perbuatan Termohon yang berhutang terus tanpa sepengetahuan Pemohon meskipun sama Pemohon sudah dinasehati dan mencegah untuk tidak berhutang tetapi Termohon membangkang tetap hutang saja dengan alasan eman atau nanggung”. Saksi Udik Siswanto (Paman Pemohon) juga menjelaskan hal yang sama “Termohon ini memang banyak hutangnya saya tahu sendiri karena banyak yang mencari Termohon baik dirumah di Jl. Pahlawan sampai dirumah orang tuanya di Mangunharjo itu

yang nagih lebih dari 5 orang termasuk saya juga pernah menagih kerumahnya karena anak saya dihutangi juga oleh Termohon sampai gara-gara ini anak saya diceraikan oleh suaminya". Pernyataan kedua saksi diatas diperkuat oleh Saksi Farida Zuliana (Sepupu Termohon) yang menyatakan "Termohon memang banyak hutangnya saya juga pernah dihutangi saya sudah bolak balik menasehati kepada Termohon kalau jangan berhutang lagi tapi katanya Termohon tidak akan mengulangi lagi" dan dibenarkan oleh Saksi Priantini (Ibu Kandung Termohon) yang menyatakan "Termohon banyak hutangnya kepada orang maupun Bank Mekar saya sudah menasehati untuk tidak mengulangi tapi tetap saja Termohon begitu sudah banyak orang menagih kerumah lebih dari 5 orang yang menagih";

14. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana ketika Pemohon pulang kerja tidak pernah dilayani atau diperhatikan dengan baik, hal ini diakui oleh Termohon beberapa kali dia melakukan hal tersebut. Diperkuat dengan pernyataan Saksi Udik Siswanto (Paman Pemohon) yang menyatakan "*Termohon kalau suaminya pergi berangkat kerja ikut pergi juga sampai terkadang suami pulang Termohon belum pulang kemudian sering Pemohon setelah pulang langsung menyapu dan mencuci baju*";

15. Bahwa sampai sekarang Pemohon atau Tergugat Rekonpensi masih membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan rincin sebagai berikut :

- a. Hutang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) : Rp. 800.000,-/ bulan;
- b. Hutang ke Sri Renold Kristiadi : Rp. 1.000.000/bulan;
- c. Hutang ke Decky : Rp. 600.000,- / bulan;
- d. Hutang ke Yoseph : Rp. 500.000,- / bulan;
- e. Hutang ke Belqis : Rp. 500.000,- / bulan;

f. Hutang ke Rofa : Rp.
1.000.000,-

Selama ini Termohon atau Penggugat Rekonpensi tahu kalau memang Pemohon menyicil hutang-hutang tersebut tetapi Termohon atau Penggugat Rekonpensi seolah-olah tidak mempertimbangkan hal tersebut dan seolah-olah Pemohon atau Tergugat Rekonpensi mau menghindar untuk membayar hutang padahal sampai saat ini membayar hutang khususnya kepada keluarga dan teman-teman Pemohon atau Tergugat Rekonpensi yang dihutangi oleh Termohon atau Penggugat Rekonpensi tanpa ijin dari Pemohon sebagai suaminya sedangkan selama ini Pemohon malu kepada teman-temannya;

16. Bahwa perlu diketahui gaji dari Tergugat Rekonpensi sesuai dengan UMR di Kota Probolinggo yang saat ini bekisar Rp. 2.593.044,- (Dua juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah), sehingga Mohon menjadi pertimbangan untuk Majelis Hakim untuk menentukan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon atau Tergugat Rekonpensi karena gaji tersebut untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari Pemohon meskipun dari keluar rumah sampai sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon segala kehidupan sehari-hari dibantu oleh orang tua Pemohon sedangkan Termohon atau Penggugat Rekonpensi tidak mau tahu hal tersebut asal meminta saja tanpa mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas padahal Termohon atau Penggugat Rekonpensi tahu persis kalau Pemohon atau Tergugat Rekonpensi harus membayar hutang dan untuk hidup sehari-hari;

17. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.*KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

18. Bahwa dengan keadaan perkawinan tersebut diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini disebabkan sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk bersama lagi sebagai keluarga. Sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinannya itu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak tercapai lagi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon atau Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Madhliyah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengunggah dokumen kesimpulan elektroniknya ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) jam 13.13 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya, saya akan tetap akan mempertahankan rumah tangga kami, karena saya masih sangat cinta dan sayang kepada suami saya;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan, saya masih tetap ingin hidup bersama mempertahankan rumah tangga dan benar-benar akan merubah sikap dan tunduk kepada suami;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan, saya tidak pernah mengusir dan bertengkar bahkan mengunci pintu atau kamar, karena suami saya tiba-tiba meninggalkan rumah di tanggal 11 Juli 2024 dan terakhir bertemu dengan saya di tanggal 13 Juli 2024 di tempat kerja suami;
4. Bahwa semua dalil gugatan suami terkait kewajiban hutang itu semua atas sepengetahuan suami dan dipergunakan bersama;
5. Bahwa apabila terjadi perceraian saya tetap meminta hak saya sebagaimana disampaikan pada jawaban dan duplik yaitu :
 - 5.1. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,-
 - 5.2. Nafkah Mut'ah : Rp. 3.000.000,-
 - 5.3. Nafkah Madiyah : Rp. 1.000.000,-
 - 5.4. Hutang bersama : Rp. 5.000.000,-
6. Bahwa semua dalil yang disampaikan oleh pihak saksi dari suami kebanyakan salah, serta bukti pun tidak kongkrit karena ini hanya masalah

berdua, dan saya minta dihadirkan suami karena kebenaran yang sebenarnya adalah suami yang tahu;

7. Bahwa saya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menahan Akta Cerai atas nama Pemohon sampai dengan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon tentang nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madiyah, dan hutang bersama;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak permohonan dan Replik dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam identitas surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon beralamat di Jalan Brigjen Katamso, No.35, RT.05, RW.12, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan Termohon dalam jawabannya tidak menyangkal dalil Pemohon terkait tempat tinggal Termohon. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kota Probolinggo dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Keabsahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1.-----

Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 5/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 8 Januari 2025;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Rodya Annisa Santi, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;

3.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas nama Rodya Annisa Santi, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak

yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3) adalah menjadi dasar dalam menilai keabsahan surat kuasa khusus yang di dalamnya mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan menyebutkan pula kuasa tersebut bisa disubstitusikan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dari Pemohon yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya bernama Rodya Annisa Santi, S.H telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan enteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

2.-----Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon yang menghadap di persidangan atas nama Rodya Annisa Santi, S.H telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara sebagaimana yang ada dalam surat permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator non-hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM. Berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Januari 2025, mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, tetapi terdapat kesepakatan perdamaian sebagian terkait nafkah madhiyah. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan konvensi terkait perceraian, kesepakatan perdamaian sebagian terkait nafkah madhiyah, serta gugatan rekonvensi terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia, namun sejak awal Tahun 2023,

rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon terkait masalah keuangan dan beberapa kali berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana ketika Pemohon pulang kerja tidak pernah dilayani atau diperhatikan dengan baik. Termohon tidak pernah berusaha mendekatkan diri dengan keluarga Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus berlanjut dan mencapai puncaknya sekitar bulan Juni tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mastrip, RT.04/RW.04, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo sampai sekarang;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dan membantah selebihnya sebagai berikut:

Jawaban Diakui

Menimbang, bahwa Termohon mengakui Pemohon telah melaksanakan akad nikah dengan Termohon pada Tanggal 8 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/011/II/2018 tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sesudah akad nikah, Pemohon telah mengucapkan janji (*sighat*) ta'lik talak sebagaimana telah tercantum dalam buku akad nikah tersebut, dan pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, damai, rukun serta bahagia sebagai pasangan suami istri seperti yang telah dicita-citakan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak

dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga dan tinggal dirumah peninggalan orang tua Pemohon di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo sampai pada Tahun 2023. Kemudian dari akhir Tahun 2023 sampai 2024 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Jalan Brigjen Katamso No. 35, RT.05/RW.12, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak dan mengenai hutang bersama antara Pemohon dan Termohon, saya tetap meminta sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Jawaban Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon nomor 6.1, karena Termohon selalu jujur untuk masalah hutang dan alhamdulillah suami selalu mengizinkan jika Termohon ingin berhutang kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Termohon membantah tidak benar dalil permohonan Pemohon nomor 6.2, setiap suami pulang bekerja Termohon selalu ada. Jikapun Termohon sedang keluar rumah, Termohon selalu izin kepada suami;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon nomor 6.3, karena Termohon selalu berusaha dekat dengan keluarga suami. Setiap mertua minta tolong Termohon selalu siap;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon nomor 7, alhamdulillah di bulan Juni 2024 sampai sebelum Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 11 Juli 2024, hubungan kami masih baik-baik saja bahkan kami masih berhubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon nomor 8, karena kami tidak pernah bertengkar. Termohon juga membantah

dalil permohonan Pemohon nomor 9, karena di saat Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 11 Juli 2024, kami tidak sedang bertengkar atau berselisih;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Pemohon dan Termohon yang selengkapnya telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali?
2. Apakah benar penyebab pertengkaran karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon terkait masalah keuangan dan beberapa kali berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon?
3. Apakah benar penyebab pertengkaran karena Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana ketika Pemohon pulang kerja tidak pernah dilayani atau diperhatikan dengan baik dan apakah benar Termohon tidak pernah berusaha mendekatkan diri dengan keluarga Pemohon?
4. Apakah benar sejak bulan Juni tahun 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan Termohon?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah

wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Pemohon memiliki kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Pemohon harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Pemohon harus membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Probolinggo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan Tahun 2024 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon memiliki banyak hutang, sehingga banyak orang menagih hutang kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang datang ke rumah Termohon untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Kutai Timber Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Bukti Termohon

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Termohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Termohon yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Probolinggo dan dari pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon memiliki banyak hutang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Kutai Timber Indonesia;

Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Probolinggo, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, ternyata terbukti keadaan rumah tangga Pemohon maupun dari Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi dari Pemohon bernama SAKSI 2 dan saksi dari Termohon bernama Priyantini binti Unung Priyadi sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, ternyata terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki banyak hutang untuk kebutuhan rumah tangga. Akibatnya sejak Juni 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Selama pisah rumah sudah tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dan dihubungkan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 295 HIR, hal ihwal terkait dalil perceraian Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melayani Pemohon ketika pulang kerja, Termohon tidak pernah berusaha mendekatkan diri dengan keluarga Pemohon, harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dan dihubungkan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 295 HIR, hal ihwal terkait dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah bertengkar, hutang Termohon digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan sejak bulan Juni 2024 sampai sebelum Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 11 Juli 2024, hubungan Termohon dan Pemohon masih baik-baik saja, harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, serta perbandingan alat bukti dari Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/011/II/2018 tanggal 8 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Jalan Brigjen Katamso No. 35, RT.05/RW.12, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan telah berhubungan suami istri (*ba'da al dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang, sehingga banyak orang menagih hutang kepada Termohon;
4. Bahwa sejak Juni 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Selama pisah rumah sudah tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Kutai Timber Indonesia;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan kesetiaan telah luntur. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2024 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik sebagai suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus

ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki banyak hutang sehingga banyak orang menagih kepada Termohon, oleh karena itu Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya kekerasan fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*mental*

cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga telah secara nyata terjadi sikap abai dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak yang berakibat terjadinya *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah rumah 8 bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. *Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 8 bulan lalu. Oleh karena itu, mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah pisah rumah 8 bulan lamanya;

4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Hakim maupun mediator telah berupaya untuk mendamaikan para pihak sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Orang terdekat telah pula mengupayakan penasihatannya kepada Pemohon supaya rukun kembali, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-AsybahWannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari dalil syar’i tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan diikuti dengan telah berpisah rumah sejak 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum permohonan Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi yang pada pokoknya Pemohon sepakat memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا، وَأَحَلَّ حَرَامًا،
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلًّا

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat kesepakatan tentang nafkah madhiyah tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, jo. Petunjuk angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, jika suami tidak secara suka rela membayar pada sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada suami dengan tenggat waktu selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut, kecuali apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan

sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik atau rekonvensi, maka dalam penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini, Termohon yang mengajukan gugatan balik, selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Tergugat dalam gugat-asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya secara tertulis atau lisan. Di samping itu, gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, bersama-sama dengan jawaban dan secara materiil pokok tuntutan tersebut berhubungan langsung dengan permohonan konvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat bahwa tata cara pengajuan gugatan rekonvensi maupun kaitan tuntutan rekonvensi dengan perkara konvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini merupakan *asessoir* dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam rekonvensi ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan gugatan rekonvensi nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik terkait nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan “*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Begitu pula Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*”;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagai suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah hidup bersama dan bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*). Dengan demikian, telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*”;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan istri yang *nusyuz* dan dalam kondisi tamkin. Maka itu, tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berdasarkan hukum, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami terhadap istri yang wajib ditunaikan. Kewajiban tersebut bersifat mutlak, baik dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun tidak dituntut dengan menggunakan kewenangan *ex officio* Hakim, tanpa bergantung pada bagaimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menguraikan alasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik terkait nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan jumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan bukti surat bertanda PR.1, PR.2, PR.3 di persidangan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, alat bukti PR.1 dan PR.3 sesuai aslinya, sedangkan alat bukti PR.2 tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti PR.1, PR.2, PR.3 maka harus dinyatakan bahwa alat bukti PR.1 dan PR.3 secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan alat bukti PR.2 karena tidak dapat menunjukkan aslinya, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1 dan PR.2 meskipun telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materiil tidak berhubungan dengan pokok perkara/tuntutan nafkah iddah, karena bukti-bukti tersebut menceritakan tentang peristiwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang izin keluar dan berhutang, sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tuntutan nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti satu orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan karena saksi tersebut sudah pernah diajukan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan keberatan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 300 HIR kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan bukti lain, maka tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang. Dengan kata lain, satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti satu orang saksi yang

diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak didukung dengan alat bukti lain yang relevan dengan tuntutan nafkah iddah ini, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Adapun keberatan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, secara mutatis mutandis juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena satu orang saksi tersebut oleh Hakim dianggap tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3, TR.4 di persidangan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, alat bukti TR.2 sesuai aslinya, sedangkan alat bukti TR.1, TR.3, TR.4 tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti TR.2 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan alat bukti TR.1, TR.3, TR.4 karena tidak dapat menunjukkan aslinya, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti TR..2 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materiil tidak berhubungan dengan pokok perkara/tuntutan nafkah iddah, karena bukti tersebut menceritakan tentang peristiwa hutang piutang, sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tuntutan nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti ternyata para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam setiap bulannya, kecuali jenis pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terbukti sebagai karyawan PT. Kalimantan Timber Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam fakta persidangan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak dijatuhkan talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ...

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dinyatakan dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan;*

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menurut keadaannya secara riil, yang bekerja sebagai karyawan PT Kalimantan Timber Indonesia. Karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dinilai sebagai orang yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan rutin setiap bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ternyata masih berusia 28 tahun dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ternyata tidak merelakan atau mencabut haknya untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Karena itu, hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut selalu ada dan tidak pernah terhapus meskipun penghasilan pasti dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Keadaan-keadaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut hanya cukup untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menajalani masa iddah, Hakim menggunakan standar ukuran Upah Minimum Kota Probolinggo Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.701.086 (dua juta tujuh ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah). Angka yang ditetapkan tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Hakim menilai bahwa nominal tersebut merupakan beban terendah menafkahi seseorang untuk ukuran hidup layak. Karena itu, Hakim memberikan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berdasarkan unsur kepatutan seorang suami yang sudah 7 tahun berumah tangga dalam suka maupun duka, kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan potensial dan kemampuan aktual, serta kelayakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hidup di Kota Probolinggo. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan jumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait nafkah iddah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang memohon kepada Hakim supaya Panitera Pengadilan Agama Probolinggo menahan akta cerai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hingga melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tata cara pembayaran nafkah iddah telah ditetapkan oleh Hakim, yaitu sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi terkait nafkah iddah dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan gugatan mut'ah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan bukti TR..2 yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun demikian secara materiil tidak berhubungan dengan pokok perkara/tuntutan mut'ah, karena bukti tersebut menceritakan tentang peristiwa transaksi finansial antara Eko Prianto dengan Bank Rakyat Indonesia dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa hutang piutang tersebut merupakan kehendak para pihak untuk diatasnamakan orang lain, sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tuntutan mut'ah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah bertujuan untuk menghibur dan membantu istri beradaptasi dengan kehidupan barunya setelah perceraian. Terkait pembebanan mut'ah kepada suami mensyaratkan istri dalam keadaan sudah digauli oleh suami (*ba'daddukhul*). Oleh karena selama proses persidangan berlangsung Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon

Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berkumpul sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait mut'ah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan melihat kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bekerja dan berpenghasilan sebagai karyawan PT Kalimantan Timber Indonesia, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa mut'ah sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan nominal yang wajar dan tidak memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berumah tangga sebagai suami istri 7 tahun lamanya, sehingga menurut Hakim Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi layak dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pembayarannya ditunaikan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pembayarannya ditunaikan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sepanjang mengenai tuntutan mut'ah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim supaya Panitera Pengadilan Agama Probolinggo menahan akta cerai dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hingga melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tata cara pembayaran mut'ah telah ditetapkan oleh Hakim yaitu sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik terkait nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi terkait nafkah madhiyah telah disepakati oleh para pihak dalam forum mediasi sesuai kesepakatan perdamaian sebagai sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sepakat memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang pengadilan Agama Probolinggo. Oleh karena petitum gugatan rekonvensi terkait nafkah madhiyah telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempertimbangkan kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp508.000,00 (Lima ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal. Putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Humam Fairuzy Fahmi, S.H.I., M.H.

Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	28.000,00
5. PNBP	: Rp.	30.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	250.000 ,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	508.000,00
(Lima ratus delapan ribu rupiah)		